

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 457/2543 นายสุเทพ โรจน์เจริญสุข โจทก์
บริษัท ที.เค.แสงทองเคมีคอล จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 77, มาตรา 900

++ เรื่อง ตัวเงิน รับช่วงสิทธิ ++

++

++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ

++ พิมพ์จากสำเนาชุดพิเศษ ++

++

++

++ ธนาคารตามเช็คได้มอบเช็คพิพาทให้แก่บริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกค้า
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว เป็นผู้สั่งจ่ายเช็ค
พิพาท ส่วนการที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับ
ตราจำเลยที่ 1 ในช่องผู้สั่งจ่าย ก็เป็นไปตามข้อบังคับของจำเลยที่ 1 ต้องตาม
บทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 70 วรรคสอง และมาตรา 900 ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ลง

ลายมือชื่อในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ทรงเป็นส่วนตัว หากจำเลยที่ 2 กระทำการให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ 1 เพราะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก็เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 หรือผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิตามกฎหมายดำเนินการให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 1 ต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓๑๘,๗๕๐ บาท

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า โจทก์และจำเลยที่ ๓ ได้คบคิดกันฉ้อฉลนำคดีมาฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เนื่องจากจำเลยที่ ๓ และโจทก์ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจร่วมกันของบริษัทเอเชีย บัตตัน จำกัด ได้เป็นลูกค้าของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ มาก่อน เช็กพิพาทดังกล่าวจำเลยที่ ๓ ได้ยืมไปจากจำเลยที่ ๑ โดยไม่มีมูลหนี้ระหว่างกัน และจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ ได้กระทำการดังกล่าวในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ดังกล่าวเป็นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๓๑๘,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๒ และนางอุไรวรรณ ศรีหิรัญพัลลภ เป็นกรรมการ กรรมการคนหนึ่งคนใดลงชื่อและประทับตราสำคัญ ทำการแทนบริษัทได้ เมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๓ ได้นำเช็คพิพาทของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ ๒ เช็คเลขที่ ๙๒๗๘๑๘๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ โดยเช็คดังกล่าวมีจำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อส่งจ่ายพร้อมกับประทับตราสำคัญของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ ลงลายมือชื่อสลักหลัง ต่อมาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ โจทก์นำเช็คพิพาทไปขายลดให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค แต่เมื่อเช็คถึงกำหนดการใช้เงิน ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงตัดเงินจากบัญชีโจทก์เพื่อนำไปชำระหนี้ตามเช็คพิพาท พร้อมกับคืนเช็คและใบเช็คคืนให้แก่โจทก์ ทั้งทางนำสืบของโจทก์คงได้ความว่า ธนาคารตามเช็คได้มอบเช็คพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกค้าประเภทบัญชีกระแสรายวัน จำเลยที่ ๑ ส่งจ่ายเช็คพิพาทแต่ได้แจ้งบอกห้ามการใช้เงินตามเช็คเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้แจ้ง ธนาคารจึงได้ปฏิเสธการจ่ายเงินโดยเหตุผล "มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย" ดังนี้ ตามกฎหมายต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ แต่ผู้เดียว เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท ส่วนการที่จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อของตนและประทับตราจำเลยที่ ๑ ในช่องผู้ส่งจ่าย ก็เป็นไปตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ ซึ่งระบุให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของ

จำเลยที่ ๑ กระทำการผูกพันจำเลยที่ ๑ ได้ ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมาย จ.๕ และต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๗๐ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล" จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.๒หากไม่อาจเบิกเงินได้เพราะถูกธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน และต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๙๐๐ แล้วว่า จำเลยที่ ๒ลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ ๑ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ส่วนหากจำเลยที่ ๒กระทำการให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ ๑ เพราะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องประการใดก็เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ หรือผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิตามกฎหมายดำเนินการให้จำเลยที่ ๒ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ ๑ ต่อไป